

통 보

1. 제 목 : 개인정보의 수집·제공 및 제3자 제공 동의서 운영에 관한 사항
2. 관계기관 : ○○○○병원
3. 내 용

가. 업무개요

○○○○병원은 장례식장 이용객의 개인정보를 수집·처리하고 장례식장 운영 및 장례서비스 제공 등에 활용하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「개인정보보호법」 제15조(개인정보의 수집·이용) 및 제17조(개인정보의 제공), 제18조(개인정보의 목적 외 이용·제공 제한)에 따르면 개인정보를 수집·이용하거나 제3자에게 제공할 경우, 개인정보의 수집·이용 목적, 수집하려는 개인정보의 항목, 개인정보의 보유 및 이용 기간, 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용에 대해 정보주체자에게 알리고 동의서를 받아야 하며 목적 외 범위를 초과하여 이용하거나 범위를 초과하여 제3자에게 제공하여서는 아니 된다고 정하고 있습니다.

따라서 ○○○○병원은 장례식장 이용자의 개인정보를 수집하여 이용할 경우나 제3자에게 개인정보를 제공할 경우, 동의서에 개인정보의 수집·이용 목적, 처리 항목, 보유 및 이용 기간 등의 내용을 포함하여 이용자가 알 수 있도록 하고, 동의서를 받아야 하며 다른 법률에서 정한 특별한 경우를 제외하고는 목적 외 범위를 초과하여 이용하거나 제3자에게 제공되지 않도록 관리를 철저히 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○병원 장례식장에서는 보건복지부의 장사정보시스템 사망자 정보 등록을 위한 ‘사망자 정보제공 동의서’는 운영 중이나 사망자 등록은 유족이 하도록 안내되고 있고, 장례식장 이용 계약 및 이용료 수납, 설문조사 등의 업무를 수행하며 장례식장 통합운영관리시스템 유지보수 용역 계약을 체결 중이나 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공에 대한 동의서를 운영하고 있지 않은 사실을 확인하였습니다.

4. 관계기관 의견

○○○○○병원에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○○병원장은

- 장례식장 이용객의 안전한 개인정보처리 및 알권리를 위하여 개인정보의 수집·제공 및 제3자 제공 동의서를 운영하시기 바랍니다. (통보)